

자금세탁방지 핵심요원(기초)

자금세탁방지를 위한 내부통제(1)

Key Points

Q

다음의 설명은 옳은 설명일까요?

자금세탁방지를 위한 내부통제 절차는
모든 금융회사에서 동일한 기준을
가지고 적용한다.

A

아닙니다.

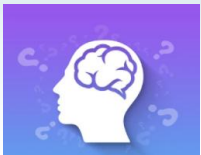
**금융회사의 사업의 복잡성, 특성, 규모,
사업 성격, 규제 환경 등을 고려하여
자신의 금융회사에 맞는 내부통제 절차를
마련하여야 함**

학습목표 TODAY'S GOAL

- » 금융회사의 자금세탁방지를 위한 내부통제의 개요를 설명할 수 있다.
- » 자금세탁방지를 위한 금융회사 구성원의 역할과 책임을 설명할 수 있다.
- » 자금세탁방지를 위한 교육 및 연수에 대하여 설명할 수 있다.
- » AML을 위한 해외 자회사등에 대한 관리 및 자료 보존 체계에 대하여 설명할 수 있다.

학습내용 TODAY'S CONTENTS

- » 자금세탁방지를 위한 내부통제의 개요
- » 금융회사 구성원의 역할과 책임
- » 자금세탁방지에 대한 교육 및 연수
- » AML을 위한 해외 자회사등에 대한 관리 및 자료 보존 체계

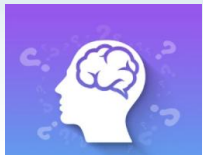


AML 상식 타임



유럽 최대의 자금세탁 스캔들 - 단스케 은행 !

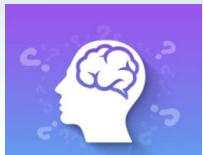




AML 상식 타임



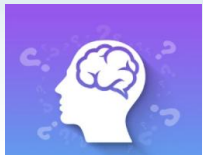
- **덴마크 은행 단스케(Danske Bank)**의 에스토니아 지점을 통해 2007~15년까지 에스토니아, 러시아, 라트비아 등에서 유입된 약 2천억 유로 규모의 자금세탁 스캔들이 2017~18년 사이에 불거짐
- 이 사건은 유럽 역사상 최대 규모의 자금세탁 스캔들이며, 유출입 자금은 에스토니아, 러시아, 라트비아, 키프로스, 영국 등 150개국 이상에서 발생
- 단스케 에스토니아 지점은 러시아·CIS 등 에스토니아 비거주자 고객 1만여 명의 자금을 '**비거주 포트 폴리오**'를 통해 서방 금융시스템으로 빼내는 허브 역할을 함
- **계좌 개설 방식:** 러시아 등 현지에서 대리인이 서류만 접수하고, 실질적 인터뷰·검증 없이 계좌가 개설된 사례가 다수 확인됨
- 자금 출처: 러시아 은행·기업·고액자산가 및 부패·탈세·횡령 자금으로 의심되는 자금이 주요 원천으로 지목됨
- 관련 인물: 일부 계좌는 푸틴 대통령의 사촌인 이고르 푸틴(Igor Putin), 러시아 정보기관 관련 인물 등 권력층과 연계된 것으로 언론·내부고발 자료에서 지적됨



AML 상식 타임



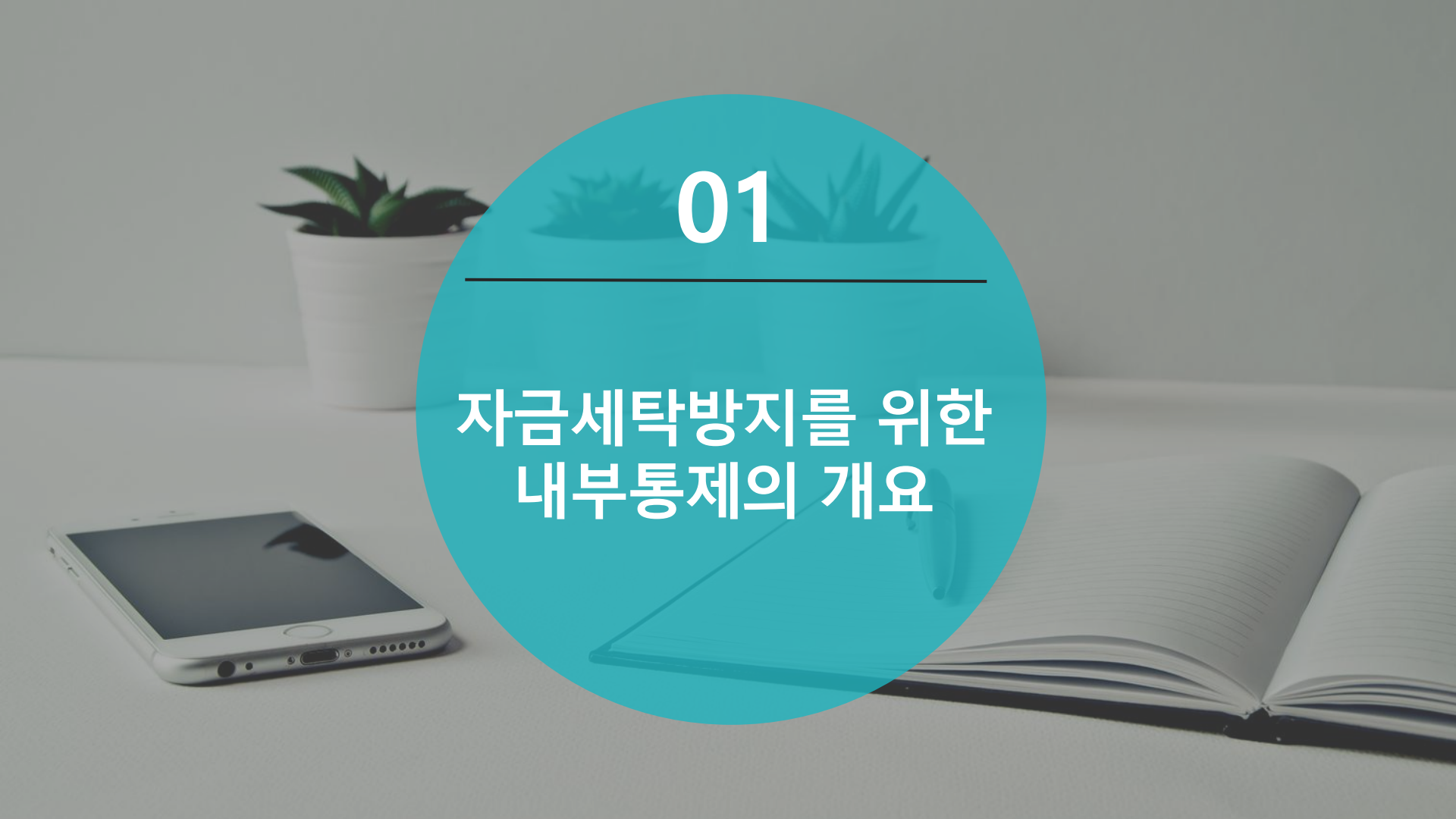
- 자금 세탁 경로
 - 러시아 내 불법·고위험 자금 생성(부패·탈세·횡령·제재회피 등)
 - 러시아 관련 기업·개인을 보증인으로 하는 역외 유명회사 설립 (영국·키프로스·뉴질랜드 등), 명의 분산으로 실제소유자 은폐.
 - 몰도바·라트비아 등 제3국 은행 계좌를 활용한 허위 대출·송금 구조로 자금이 해외 계좌에 집결.
 - 유명회사 명의로 단스케 에스토니아 '비거주 포트폴리오' 계좌 개설, 러시아·제3국 은행에서 대량 송금 유입.
 - 에스토니아 단스케 계좌에서 단기간 내 다단계 해외 송금(영국·EU·역외 조세피난처 등)으로 레이어링 수행.
 - 최종적으로 미국 코레스폰던트 은행 및 서유럽 금융기관을 거쳐, 부동산·기업·고급자산 구매 등으로 '합법화' 된 자금으로 정착.
 - 에스토니아 단스케에서 나온 자금은 영국·독일·북유럽 은행 등으로 이동해 부동산·럭셔리 자산·기업 인수 등에 사용되거나 추가 레이어링



AML 상식 타임



- 덴마크, 에스토니아, 미국 등 여러 금융감독·검찰·수사기관이 동시 조사
- 미국: DOJ, SEC가 대미 은행사기, AML 위반, 허위공시 등을 중점 조사
- 2022년 글로벌 합의
 - ✓ 2022년 12월, 단스케 은행은 미국 DOJ·SEC, 덴마크 특수범죄수사부(SCU)와 일괄 합의를 통해 유죄를 인정하고 약 20.6억 달러(약 20억 달러) 수준의 벌금·몰수에 동의.
 - ✓ 합의 내용 요약:
 - ✓ 미국 은행비밀법(BSA) 및 Wire-Fraud 관련 법규 위반, 미 코레스 폰던트 은행에 대한 기망, 덴마크 AML법 위반 인정.
 - ✓ 향후 강화된 컴플라이언스 프로그램 구축, 정기적 리포팅, 독립적 모니터링 등 개선방안 의무 부과



01

자금세탁방지를 위한 내부통제의 개요

자금세탁방지를 위한 내부통제란?

금융회사 내부통제기준의 일부분으로 ML/TF 위험을 예방하거나
완화시키기 위해 금융회사의 모든 임직원에 의해 지속적으로
행해지는 일련의 과정

금융회사의 내부통제의 범위와 수준은 여러 요인에 따라 달라짐
모든 금융회사가 동일한 수준의 내부통제 체계 구축할 필요 없음
감독기관의 검사, 제재 및 개선요구 등에 의한 자금세탁방지
제도의 타율적 이행보다 금융회사의 자율적 이행능력 제고를
통한 자금세탁방지 체계 운용이 강조되고 있음

- 금융회사의 사업의 복잡성, 특성, 규모, 사업 성격, 규제 환경
- 금융회사의 고객, 상품, 활동 내역, 판매채널, 거래규모와 건수
- 해당 금융 산업에 대한 자금세탁에 대한 규제기관의 제재이력

자금세탁방지를 위한 내부통제란?

금융회사는 각 금융회사의 환경 등을 고려하여
최소한의 내부통제 절차 운용가능

- 금융회사 비즈니스 성격 및 내제된 특성 및 운영 환경을 고려하여 정기적으로 위험평가, 관리 절차 수립
- 자금세탁 및 테러자금조달방지 준범감시 프로그램 검토 및 제공
- 신상품 판매 또는 서비스 공급 전 충분한 검토와 통제가 이루어져야 함
- 자금세탁방지를 위한 해외소재 지점 등의 관리방안 등을 명시

→ 최근 **자금세탁방지업무규정 개정**과 더불어 **책무구조도 도입**에 따라, 각 임직원의 역할과 책임에 대하여 명확히 하였으며, 특히 "경영진이 업무의 중요성을 인식하고 임직원 교육도 강화해 자금세탁방지 업무를 중시하는 **내부문화**가 만들 것"을 강조함

1 자금세탁방지를 위한 내부통제

자금세탁방지 내부통제 프레임워크

AML 내부 통제 체계

임직원의 역할과 책임을 명확하게 함

고객확인업무 및 CDD 품질 보장

거래모니터링 및 STR/CTR 보고제도

요주의인물 필터링 및 경제제재조치

전사적 위험평가(위험관리수준평가) 실시

임직원에 대한 자금세탁방지 교육/연수

직원알기 제도(KYE)

위험기반접근법에 따른 독립적감사체계 구축

신상품(서비스) 등에 대한 자금세탁방지 제도 구축

자료보관 관리체계

개정 업무 규정 해설서

- (위임·대리) 개정 업무규정 문언상 담당자와 그가 수행하는 역할과 책임이 명확하게 규정된 업무는 다른 의사결정기구 또는 담당자에게 위임하거나 대행하도록 해서는 안됨
(* 예시 : 대표이사 승인 사항을 보고책임자 전결로 처리하는 경우 개정 업무규정위반에 해당함)
- (업무지침) 특정금융보고법 및 그 하위 법령에서 회사별로 자금세탁방지 '업무지침'을 마련, 규율하도록 한 사항(예: 고객확인 방법·절차)을 담은 것이라면 내규, 규정, 매뉴얼 등 그 명칭과 상관 없이 업무 규정에서 정하는 '업무지침' 관련 절차, 원칙(예: 이사회를 통한 제·개정)을 지켜야 함
- (감독책임) 위법 부당행위 발생시 행위자가 별도로 존재 하더라도 특정금융보고법령 및 업무규정에 따라 관련자에게 감독책임을 물을 수 있음

개정 업무 규정 해설서

- 이사회가 심의·의결하는 업무지침과 대표이사가 승인하는 세부 업무지침의 차이점은?
 - ✓ 특금법령에서 **“업무지침”**으로 정하도록 하고 있는 내용이 담긴 것이라면 그 명칭(내부통제기준, 자금세탁방지규정 등)을 막론하고 이사회에서 심의·의결해야 함
 - ✓ 업무지침의 구체적 집행과 관련된 사항, 기준 및 AML 업무의 탄력적 운영을 위해 위임이 필요한 사항 등에 대해서는 대표이사가 승인하는 ‘세부 업무지침’으로 규율할 수 있음
 - ✓ 세부 업무지침의 실무적 ‘운용’과 관련된 사항은 보고책임자가 정할 수 있음(업무규정 제6조제4항제1호)

개정 업무 규정 해설서

- 특금법령상 '업무지침' 제·개정 심의·의결을 이사회내 소위원회인 금융회사지배구조법 상 내부통제위원회에 위임할 수 있는지?
 - ✓ 특금법령에서 “업무지침”으로 정하도록 하고 있는 내용이 담긴 것이라면 그 명칭(내부통제기준, 자금세탁방지규정 등)을 막론하고 이사회에서 심의·의결해야 하며, 내부통제위원회가 이사회를 대신하여 업무지침을 의결할 수 없음
- 법규 개정에 의한 업무지침 개정시에도 반드시 이사회 의결을 거쳐야 하는지?
 - ✓ 법규 개정사항을 반영하기 위한 업무지침 개정이라도 내용상 실질적인 변동이 있는 경우에는 이사회 의결이 필요

내부통제 – 주요 지적사항

- 내규 중 일부 내용이 상위 법령과 일치하지 않거나 실제 업무가 내규와 다르게 수행되는 등 내규의 관리와 운영이 전반적으로 미흡하여 자금세탁 방지 업무가 적정하게 운영되지 못할 우려
 - ✓ 상위 법령과 내규가 일치하도록 내규를 정비하고 실무자가 내규를 활용하여 업무를 일관되게 수행할 수 있도록 실제 업무 수행 내용을 참조하여 구체적 업무처리 지침을 마련할 필요
- 회사가 현재 사용 중인 자금세탁방지 업무매뉴얼은 XX협회에서 배포한 업무매뉴얼을 그대로 사용하여 회사의 업무 특성을 제대로 반영하지 못하고 있으므로, 임직원이 실제 업무에 참고할 수 있도록 회사의 특성에 맞는 업무매뉴얼을 자체적으로 마련하여 실질적으로 자금세탁방지업무에 활용될 수 있도록 개선할 것



02

금융회사 구성원의 역할과 책임

이사회의 역할과 책임

개정 업무규정은 이사회의 감독업무 내용을 구체화하고
감독 대상을 명확히 함

감독업무 내용 구체화	이사회가 업무지침 을 제·개정 폐지
	독립적 감사결과 및 사후조치에 대한 검토와 승인
감독대상 명확화	대표이사·준법감시인·보고책임자 등에게 내부통제체계 (자회사, 계열회사 포함) 구축·운영 실태의 보고 요구, 취약점에 대한 개선지시, 취약점 개선조치 사항에 대한 검토와 승인

<유의사항>

- 이사회에 승인을 받아야 하는 업무지침 범위를 명확히 함
- 책무구조도에 이사회의 책임을 명확히 함
- 자회사, 계열회사의 범위를 명확히 할 것

이사의 역할과 책임

11. 업무규정상 ‘내부통제체계’에 포함해야 하는 계열회사 및 자회사의 범위는?

- ☐ 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(제2조제12호)에서 정하는 계열회사 및 상법(제342조의2)에서 정하는 자회사에 해당하는 경우, ‘금융회사등’이 아니더라도 내부통제체계에 포함될 필요
- 다만 이는 개별 계열회사 및 자회사의 내부통제체계를 보고 받으라는 것이 아니라 AML 시스템이 그룹 내 계열사, 모회사·자회사 간에 일관성 있게 적용되도록 하라는 취지로,
 - 계열회사·자회사의 업무특성, 특금법상 ‘금융거래등’ 수행 여부 및 규모, 본사와의 업무 관련성 등을 종합적으로 감안하여 자금세탁 위험도에 상응하는 내부통제체계를 갖출 수 있도록 해야 함

개정 업무 규정 해설서

- 이사회가 존재하지 않는 외국금융회사 국내지점(외은지점)의 경우 이사회의 역할과 책임을 어떻게 이행해야 하는지?
 - ✓ 외은지점 등 이사회를 두지 않는 금융회사등의 경우
이사회에 준하여 업무집행에 관한 의사결정을 할 수 있는
기구에서 동 역할과 책임을 이행하여야 함

대표이사의 역할과 책임

기존 “경영진”을 “대표이사”의 역할과 책임으로 변경, 명확히 함

- 업무지침 제·개정·폐지 안건 이사회 상정/세부 업무지침 승인
 - 보고책임자 임명 등 전문이력 배치 등 지원조직 구성·유지
 - 내부통제체계 취약점에 대한 개선 및 개선 조치의 이사회 보고
 - 보고책임자가 수행하는 자금세탁방지등 업무를 상당한 주의를 다하여 감독할 책임((준법감시인등을 둘 법령상 의무가 있는 금융회사등의 경우 준법감시인 등을 보조하는 범위에 한정))
- 최근 규제 강화와 국내외에서 거액의 과태료를 부과받는 경우 발생하고, 자금세탁방지 의무 미준수에 대한 책임이 대표이사나 경영진까지 높아질 수 있다는 환경때문에 대표이사의 역할이 더욱 강조되고 있음

준법감시인의 역할과 책임

» “준법감시인”의 역할과 책임을 “신설”함

임직원의 직무 수행시 업무지침 준수여부 감독과
보고책임자가 수행하는 자금세탁방지 등 업무를 상당한
주의를 다하여 감독할 책임(준법감시인등이 보고책임자를
검직하지 않는 경우에 한정)

구분	감독책임
준법감시인·보고책임자 검직	대표이사가 준법감시인의 AML 주요 의무에 대한 감독책임을 부담
보고책임자 별도 임명	준법감시인이 보고책임자의 AML 주요 의무에 대한 감독책임을 부담
준법감시인등에 대한 법령상 의무가 없는 경우	대표이사가 보고책임자의 AML 주요 의무에 대한 감독책임을 부담

보고책임자의 역할과 책임

자금세탁방지 업무에 대한 전문인력 부족 및 자금세탁방지에 대한 관심부족 등으로 인하여 다른 국가에 비하여 **보고책임자의 전문성이 낮은 것으로 평가받고 있어, 이에 대한 적극적인 개선이 요구되어 업무규정 개정에 반영됨**



핵심

보고책임자의 전문성(자격요건)과 독립성 요건 (최소 직위)을 명확히 함

- 일부 국가에서는 자금세탁방지 제도를 적정하게 수행하지 못할 경우 보고책임자에게 형사책임을 물음

보고책임자의 임면

- 보고책임자를 임면한 금융회사 등은 별도 서식의 보고책임자 임면통보서에 의하여 당해 내용을 금융정보분석원 홈페이지를 통해 등록하여야 함
- 다음의 금융회사등의 보고책임자는 당해 금융회사등을 관리 또는 운용하는 금융회사등의 보고책임자가 겸임함
 - ✓ 여신전문금융업법에 의한 신기술사업투자조합
 - ✓ 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자조합
 - ✓ 산업발전법에 의한 기업구조조정조합
- 환전영업자의 보고책임자는 환전영업자가 금융정보분석원장에게 별도로 보고책임자를 통보한 경우를 제외하고는 한국은행총재에게 등록한 대표자를 보고책임자로 봄. 이 경우 한국은행총재는 등록된 대표자의 인적사항을 금융정보분석원장에게 통보하여야 함

보고책임자의 자격요건과 최소직급

AML
업무
경력
2년
이상

다음 아래 각 기관에서 또는 자격이 있는 자가 2년 이상 자금세탁 방지등 관련 분야 업무를 수행한 경력이 있는 사람

- 1) 금융회사등 또는 금융사지배구조법 시행령에서 정한 기관
- 2) 자금세탁방지등 관련 분야의 석사학위 이상의 학위 소지자
- 3) 변호사 또는 공인회계사의 자격을 가진 사람
- 4) 금융정보분석원, 검찰총장등을 장으로 하는 법집행기관 (금융위원회와 중앙선거관리위원회를 포함), 검사수탁 기관

- 보고책임자 자격요건은 시행 후 2년 6개월의 유예기간을 부여하여, 2027년 5월 13일까지 자격요건을 갖춘 자를 보고 책임자로 임명하여야 함

보고책임자의 자격요건과 최소 지위

보고책임자 직위 명문화	1) 은행등의 경우 : 사내이사 또는 업무집행책임자 2) 은행을 제외한 금융사지배구조법에 따라 사내이사 또는 업무집행책임자 중에서 준법감시인을 두어야 하는 금융회사등 : 준법감시인 차하위 직위 이상 3) 위 1)과 2)에 속하지 않는 법 제2조제1호의 금융회사등 : 자금세탁방지등 업무의 독립적 수행을 위해 필요한 일정 직위 이상
-----------------	--

<유의사항>

- 보고책임자 업무를 승계할 수 있는 인재 Pool 준비가 필요
- 보고책임자가 합리적 업무 절차에 따라 상당한 주의를 다하여 직무를 수행한 경우, 위법·부당행위의 실질을 고려하여 행위책임 또는 감독책임의 주체를 달리볼 수 있도록 규정

보고책임자의 행위책임 또는 감독책임

- 보고책임자가 합리적 업무 절차에 따라 상당한 주의를 다하여 직무를 수행한 경우, 위법·부당행위의 실질을 고려하여 행위책임 또는 감독책임의 주체를 달리 볼 수 있도록 규정함.
- 즉, 지점 차원에서 발생하는 고객확인업무 또는 STR·CTR 보고 의무 위반의 경우, 해당 위반 사유를 본점에서 점검하기 어려운 경우에 해당한다면 그 행위자와 감독자를 달리 정할 수 있도록 업무 규정을 개정함

	본점점검이 가능한 경우	본점점검이 어려운 경우
STR·CTR 보고의무 위반	▪ 행위자: 보고책임자	▪ 행위자: 지점장 ▪ 감독자: 보고책임자
고객확인업무 위반	▪ 감독자: 보고책임자	▪ 감독자: 지점장

개정 업무 규정 해설서

- 보고책임자의 최소 직위요건인 '준법감시인 차하위 직위' 및 '일정 직위' 이상의 의미는?
 - ✓ 최소직위 기준은 회사별 직위체계, 조직구조 등이 달라 일률적으로 규정하기 어려우며, 각 회사 인사 내규 등에 따라 판단할 필요
 - ✓ 준법감시인을 이사 또는 업무집행책임자 중에서 임명해야 하는 회사의 경우 보고책임자가 준법감시인 차하위 직위 이상이어야 하는데, '차하위 직위'의 의미는 각 금융회사의 인사 내규상 준법감시인 바로 아래 직위를 의미
 - ✓ 예를 들어, 인사 내규상 직위체계가 상무-부장-차장-과장-대리사원 순이고 준법감시인이 상무라면 차하위 직위는 부장이 됨
 - ✓ 준법감시인을 직원 중에서 임명할 수 있는 회사의 경우 자금세탁위험 노출도, 조직구조 등을 고려할 때 충분한 독립성을 갖고 업무를 수행할 수 있는 직위에 보고책임자를 임명한 경우 '최소 직위' 요건을 충족한 것으로 볼 수 있음

주요 지적사항

- 이사회에 위험평가 등 결과 보고시 세부 위험평가 결과, 세부 위험 관리 및 경감조치 방법 등의 내용없이 “적정” 등으로 보고하고있어 이사회의 자금세탁 위험관리 역할과 책임의 이행이 소홀해질 우려
 - ✓ 이사회에 위험평가 결과 등 결과 보고시 세부 위험평가 결과 등을 포함하여 상세히 보고하는 등 이사회의 자금 세탁방지 업무에 대한 역할을 강화할 필요
- 금융회사의 이사회규정에는 이사회의 역할에 대해 경영진이 자금 세탁방지과 공중협박자금조달금지를 위해 설계 운영하는 내부통제 정책에 관한 감독책임을 두고 있으나, 자금세탁방지등과 관련한 경영진과 감사위원회의 평가 및 조치 결과에 대한 검토와 승인에 관한 사항이 누락되어 있으므로 이를 보완할 필요가 있음



03

교육 & 연수

3 자금세탁방지를 위한 교육 및 연수

자금세탁방지를 위한 교육 및 연수



보고책임자

자금세탁방지 제도에 대해 임직원의 이해와
관심제고 등을 위해 교육 및 연수프로그램 수립
임직원에게 대해 연1회 이상 교육 및 연수 실시

교육 및 연수는 직위, 담당업무 등에 따라 적절하게 구분하여
실시하고, 자금세탁방지 제도의 변경 내용 및 자금세탁사례 등
새로운 내용을 지속적 반영할 것을 요구. 특히 전문가 양성에
주안점을 둘 것을 요구

< '25년 AML 교육권고시간 ('24년과 동일) >

구분	산정기준	평가방식	배점
이사회	최소 6시간	절대평가	10
경영진	최소 6시간	절대평가	10
직원	평균 6시간	절대평가	48

(직원 1인당 2시간 이상 48시간 이하의 범위에서 권고시간 배분)

교육 및 연수 내용

자금세탁 리스크가 높은 역할을 수행하는 직원에 대해 추가적인 교육을 제공하는 등 위험기반 접근법 토대로하며 다음 내용을 포함해야 함

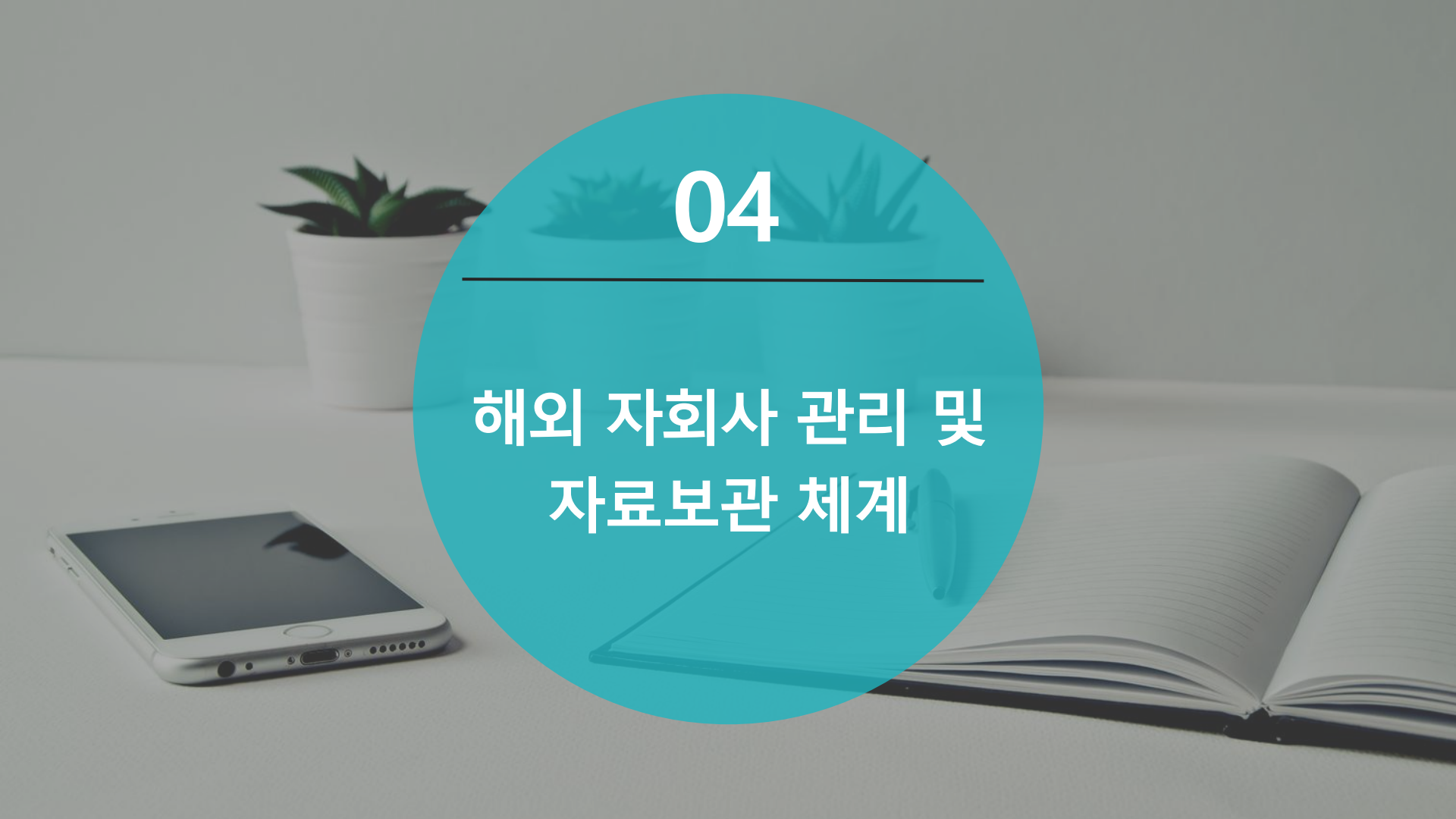
- 자금세탁방지 등에 관한 **법규 및 제도의 주요 내용**
- 자금세탁방지등과 관련된 **내부정책 및 절차**
(고객확인 및 검증방법, 고객확인의무 절차 등)
- 의심되는 거래의 **유형 및 최근 동향**
- **고객확인의 이행과 관련한** 고객유형별 업무처리 절차
- **의심되는 거래 및 고액현금거래보고** 업무처리 절차
- 자금세탁방지 등과 관련된 **임직원의 역할**

각 업무 역할에 맞게 **교육프로그램 세분화**
업무수행 시 위험수준에 따라 **교육횟수 등을 차별화**

교육 및 연수 방법

집합, 전달, 화상 등 다양한 방법으로 실시할 수 있으며,
교육 및 연수 일자·대상·내용 등을 기록·보존하여야 함

- 금융회사등에서 구축·운영하는 자금세탁방지체계가 실제로 원활하게 운영되기 위해서는 자체 교육의 적절한 운영이 필요(개별 금융회사가 주체가 되어 운영하는 해당 회사의 AML 시스템에 특화된 교육)
- 제도이행평가시 이해도를 점검하는 교육의 경우 전달 효과성 등을 고려하여 교육실적 인정 비율을 보다 상향하여 적용



04

해외 자회사 관리 및 자료보관 체계

자회사등의 ML 리스트 통제의 중요성



금융회사

금융회사등의 자금세탁리스크는 국내에 소재하는 본점 및 영업점을 통제하는 것에 국한되는 것이 아니라 해당 금융회사등의 국내/해외 자회사, 계열회사, 지점 등의 ML/TF 리스크를 적정하게 통제하는 것이 중요함(Affiliate 리스크 관리)

국내/해외 자회사, 계열회사, 지점등의 범위를 명확하게 하고 해당 자회사 등이 “전사적위험평가”에 반드시 포함되도록 대상을 명확히 하고, 고위험 자회사 등에 대해서는 좀 더 세밀한 감독 관리가 요구됨

자회사 등의 범위 - 유권해석

Q : 국내 금융회사의 해외 자회사가 “특정금융정보법”에서 금융거래로 정하지 않는 업무(보험관리업, 보험중개업)를 하는 경우 해당 자회사에게 특정금융정보법/관련 규정이 적용되는지 여부

A 국내 금융회사등의 해외 자회사가 특정금융정보법에서 **금융거래로 정하지 않은 업무**를 하는 경우라도 국내 금융회사등이 특정금융정보법에 따른 금융회사등이라면 해당 자회사도 감독 규정 제1조의2에 따라 금융회사등에 포함되므로 특정금융거래법 및 관련 규정이 적용되고 업무규정 제27조 제1항에 따라 금융회사등은 자회사에 대해 자금세탁방지등과 관련된 기준이 준수되도록 특별한 주의를 기울여야 한다고 보임

4 해외지점/현지법인에 대한 관리절차

해외지점/현지법인 관리

해외소재 자회사 등에 대한 자금세탁방지 프로그램 설계 및 운영 필요

FATF 권고사항이 이행되지 않거나, 불충분하게 이행되고 있는 국가에 소재한 금융회사등의 해외지점 등에 대한 특별 주의

국내 기준과 현지 기준이 상이한 경우, 더 높은 기준 적용하고, 해외지점 및 자회사 등이 국내기준과의 차이점을 분석하여 본점과 공유/승인받는 프로세스가 요구됨

해외지점 및 자회사에 대한 정기적인 현황파악 등을 통해, 미비점이 개선될 수 있도록 조치하고 개선결과를 보고토록 함

해외지점 및 자회사에 대한 내부통제 점검 및 감사가 실질적인 방법으로 수행되도록 절차 마련

AML 관련 자료보관 체계

금융회사등은 자금세탁방지 활동과 관련된 자료와 고객확인 관련 자료, 고액현금거래보고 관련 자료, 그리고 의심거래보고를 위한 자료를 규제기관이 제공을 요청할 경우 즉각적으로 제공할 수 있도록 자료보관 체계에 따라 5년 이상 보관하여야 함

- 과거 대부분 고객이 대면 채널(영업점 등)을 통하여 금융회사등과 거래를 하는 경우, 계좌개설이나 금융거래 자료는 원본 문서가 존재하여 해당 자료를 각 금융회사등의 문서보관 체계에 따라 보관함
- 그러나 최근 인터넷은행, 전자금융업자, 가상자산거래소 등 비대면 채널을 통한 상품 및 서비스 제공이 증가함에 따라 많은 거래가 디지털 자료화되어 있어 해당 자료가 적절하게 보관되고 있는지, 보관기간이 경과한 데이터는 잘 폐기되고 있는지를 확인할 수 있어야 함



정리하기 이번 시간 주요 학습내용을 정리해보겠습니다.

- ▶ 금융회사의 자금세탁방지를 위한 내부통제의 개요를 설명할 수 있다.
- ▶ 자금세탁방지를 위한 금융회사 구성원의 역할과 책임을 설명할 수 있다.
- ▶ 자금세탁방지를 위한 금융회사등의 교육 및 연수에 대하여 설명할 수 있다
- ▶ AML을 위한 해외 자회사등에 대한 관리 및 자료 보존 체계에 대하여 설명할 수 있다.

본 교육자료는 한국금융연수원의 허가 없이 무단으로 복제, 배포, 전재, 2차적 저작물 작성 등을 금하며, 적발 시 저작권법에 의하여 민·형사상의 책임 등 불이익을 당할 수 있습니다.

Thank
you!

자금세탁방지를 위한
내부통제(1)

